



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/330/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

תובעים	
1	זיצר יגאל ת.ז. 304048119
2	זיצר בוריס ת.ז. 306541772
3	גרף אסתר ת.ז. 6366103
4	דנילוב אלכסנדרה ת.ז. 317146199
5	פרשקובסקי מזל ת.ז. 0422546
6	פרשקובסקי אלימלך ת.ז. 0367145
7	קולצ'נקו לריסה ת.ז. 320544885
8	סלטון יהודה איתן ת.ז. 057999823
9	סלטון ציון ת.ז. 027716372
10	גולדשטיין אור ת.ז. 066530717
11	גולדשטיין שרית ת.ז. 03940952
12	חיימוביץ' סופי ת.ז. 4833401
13	חיימוביץ' הרשקו ת.ז. 6871813
14	אהרוני מאיר ת.ז. 5154548
15	אהרוני מרים ת.ז. 5174858
	באמצעות ב"כ: עו"ד כנרת שמיר מסיקה
	שד' בעצמאות 38 ב בת ים
	טל : 03-5080088 פקס : 153777080882

נגד

נתבע	
3	שטיין זדנקו ת.ז. 30157424 (תת חלקה 2)

ע"י עו"ד אורי חפץ

מגדל שלום רח' אחד העם 9 תל אביב 6525101
טל : 03-7516777 פקס : 03-7511133

פסק דין

א. כללי

1. בעליהם של 12 מתוך 13 דירות הבית המשותף המצוי ברחוב ההגנה 34 חולון (גוש 7151 חלקות 238, 239 – להלן: "הבית המשותף" או "הבית") מעוניינים להוציא אל הפועל פרויקט לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה הכולל תוספת דירות חדשות לבית המשותף.

2. הנתבע שהוא בעליה של הדירה הנותרת, ממאן לחתום על ההסכם מיום 25.1.15 אשר נחתם בין בעלי הדירות לבין היזם שנבחר על ידם לביצוע הפרויקט (להלן: "ההסכם").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/330/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בעלי הדירות עותרים לאישור ביצוע הפעולות הנדרשות ברכוש המשותף חרף העדר הסכמת הנתבע מכוח סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 – זוהי התביעה המונחת בפניי.

א. טענות הצדדים

תמצית טענות התובעים

4. הבית המשותף נושא התביעה הוא מבנה בן 3 קומות המכיל 13 תתי חלקות (12 דירות ומחסן) והוא נבנה לפני שנת 1980. הבית מצוי במצב קונסטרוקטיבי רעוע שאינו עומד בתקן הישראלי לעמידות בפני רעידות אדמה ולדירות הבית אין ממ"דים.

5. ביום 25.1.15 נחתם הסכם בין התובעים לבין חברת אביגור יזמות ופיתוח נדל"ן בע"מ לביצוע פרויקט תמ"א 38. ההסכם נחתם עם 9 מבין בעלי הדירות בבית ולאחר הגשת התביעה הביעו הסכמה בעליהן של יתר הדירות בבית למעט הנתבע.

6. במסגרת ההסכם נקבע כי הבית המשותף יחזק מפני רעידות אדמה, השטחים המשותפים (לובי, חדר מדרגות וכיו"ב) ישופצו, הדירות הקיימות תורחבנה ויתווסף להן ממ"ד, ותבנה מעלית. בתמורה היזם יקבל לידי חלקים מן הרכוש המשותף וכן את זכויות הבניה להקמת 13 דירות חדשות.

7. ביום 31.5.15 אישרה הועדה לתכנון ובניה את תכנית העבודות בתנאים.

8. שווי הזכויות של כל בעלי הדירות יעלה בעשרות אחוזים עקב ביצוע הפרויקט.

9. הפרויקט מעניק לכל בעלי הדירות תוספות שטח זהות לשטח הדירות, כמו כן ייהנו כל הדירות מביצוע החיזוק ושיפוץ הבית. לא מוענקות טובות הנאה כלשהן מעבר לאלו הקבועות בהסכם למי מבעלי הדירות.

10. בעלי הדירות אינם אמורים לעזוב את דירותיהם במהלך ביצוע עבודות הבניה ומשכך לא סוכם על דיור חלופי.

11. האינטרס הלאומי בקידום פרויקטים מסוג תמ"א 38 מחייב הוצאת פרויקטים מעין אלו אל הפועל אף אם נגרמים "פיחותים" כלשהם למי מבעלי דירות הבית.

12. אי ביצוע הפרויקט מעמיד את בעלי הדירות בסכנת חיים של ממש.

לפיכך מבוקש לאשר הפרויקט ולהסמיק את ב"כ התובעים לחתום בשם הנתבע על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצועו המלא של הפרויקט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/330/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות הנתבע

13. ענינה של התביעה הוא רצונם של חלק מבין בעלי הדירות להרחיב את דירותיהם חנים אין כסף על דרך מכירת זכויות הבניה הבלתי מנוצלות לזים.
14. חיזוק הבית מפני רעידות אדמה הינו אך תירוץ בפי התובעים על מנת להרחיב את דירותיהם.
15. הנתבע הינו אדם חולני בן 84 המתקיים מפנסיה צנועה. הדירה נושא ההליך היא קורת הגג ורכושו היחיד.
16. החוזה עליו נדרש הנתבע לחתום ערוך ברשלנות ותנאיו המשפטיים הבלתי סבירים חושפים את הנתבע לסיכונים הרי גורל העלולים להביאו לאובדן קורת הגג ורכושו היחיד.
17. ככל שתוסמך ב"כ התובעים לחתום בשם הנתבע על המסמכים הנוגעים לביצוע ההסכם יש לקבוע כי התובעים ו/או פרקליטיהם יישאו בכל נזק שיארע לנתבע ו/או כל תשלום שיחול עליו עקב חתימת ההסכם בניגוד לדעתו.
18. יש לאפשר לנתבע לקבל דיור חלוף למשך כל תקופת הבניה לשביעות רצונו בסביבת הבית על חשבון התובעים לרבות הוצאות המעבר לדיור החלוף וחזרה.
19. הסיכונים הרובצים לפתחם של בעלי הדירות במסגרת הפרויקט הם גדולים ולכן הביטחונות שעל היזם להעניק לבעלי הדירות אמורים להיות דומים לביטחונות הניתנים במסגרת הסכמי קומבינציה, אם לא למעלה מכך.
20. נוסח ההסכם חושף את הנתבע ואת בעלי הדירות לסיכונים בלתי סבירים ובהם : אחריות סולידארית לכל ההתחייבויות וההצהרות, העדר זהות מפקח על הבניה, העדר ציון מפורש לפיו בעלי הדירות לא יישאו בכל תשלום שהוא, הערבות הבנקאית שניתנת להבטחת התחייבויות היזם משמשת גם בית סמוך. בעלי הדירות נדרשים לחתום על מסמכי ליווי בנקאי ושיעבוד הרכוש המשותף ללא שהם מקבלים בד בבד ערבות בנקאית כתנאי לחתימתם. לא נקבע מנגנון להסרת שעבודים. זכויות היזם על פי ההסכם ניתנות להסבה לכל מי שהיזם יחפוץ להעביר אליו. קצב מכירת הדירות החדשות לא הוגבל.
21. הנתבע שב והתריע על הסתייגויותיו אלו מההסכם, ברם, לא נענה.
22. המדובר בתנאים מקפחים ובלתי סבירים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/330/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. הרחבת הדירות הינה מאולצת חוסמת את האוויר ומחשיכה את דירת הנתבע. הרחבת הדירה מקרבת את דירת הנתבע אל הרחוב. לא קיים פתרון מספק לחניית רכבים של בעלי הדירות החדשות והוותיקות כאחד.

24. העבודות המוצעות תחייבנה הגדלה ניכרת של התשלום החודשי להחזקת הרכוש המשותף. הנתבע ויתר בעלי הדירות לא יוכלו לעמוד בהם. ככל שביצוע העבודות יאושר יש לפטור הנתבע מתשלום תוספת בגין אחזקת הרכוש המשותף.

25. הבית לא מצוי במצב קונסטרוקטיבי רעוע.

ב. מהלך הדיון

26. התביעה הוגשה מלכתחילה כנגד 4 נתבעים ובהם הנתבע שהוגדר בכתב התביעה המקורי כנתבע מס' 3. לאחר הגשת התביעה הגיעו הנתבעים 1-2 ו-4 להסכמות עם התובעים והדיון בעניינם התייתר.

27. ביום 2.1.17 הגישה ב"כ התובעים הודעה לפיה בניסיון להביא לסילוק המחלוקות מחוץ לכותלי לשכתי נערכה פגישה בין ב"כ היזם וב"כ הנתבע לאחריה ניאות היזם לבצע שינויים בהסכם חרף העובדה שההסכם נחתם כבר על ידי כל בעלי הדירות למעט הנתבע. כמו כן ניאות היזם לקיים דיון עם בתו של הנתבע בנוגע למימון עלות שכר דירה חלופי לתקופת הפרויקט, ברם, הצעתו נדחה.

28. בתיק התקיימו ישיבות קדם משפט במהלכן ניסיתי ללא הצלחה להביא את הצדדים להסכמות.

29. התיק נקבע לדיון שמיעת ראיות ליום 19.3.17 ולאחריו סיכמו הצדדים טענותיהם.

30. הגיעה אפוא העת להכריע בתביעה.

ג. דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית

31. סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008 – (להלן: "חוק החיזוק") קובע כדלקמן:

"(א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר, לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/330/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן, למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון, ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור, אשר יהיה מוסמך, בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת זכויות בה לאחר מכן.
(ג) הוראות סימן ד' בפרק ו' לחוק המקרקעין יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחויבים.

(ד) דירה חדשה שהוחלט על בנייתה בהתאם להוראות סעיף זה תהא בבעלותם של מי שערב ביצוע העבודה היו בעלי דירות בבית המשותף, לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה".

לצורך ביצוען של עבודות חיזוק ברכוש המשותף על מנת לבנות דירה או דירות חדשות נדרשת אפוא החלטה מראש של כל בעלי הדירות. יחד עם זאת, חוק החיזוק מעניק למפקח הסמכות לאשר ביצוען של עבודות לחיזוק הבניין על-פי תביעה של בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף, ובלבד שתינתן לכל בעל דירה הזדמנות לטעון את טענותיו. החוק אף מסמך את המפקח למנות עורך דין או רואה חשבון על מנת שזה יתקשר, בהתאם להוראות המפקח, בשם כל בעלי הדירות בבית המשותף לשם בניית הדירה החדשה והעברת הזכויות בה לאחר מכן (כאמור בסעיף 5(ב) לחוק החיזוק).

32. עידוד בעלי הדירות לבצע עבודות חיזוק מכוח תמ"א 38 בא לידי ביטוי בקביעת הסדרים המפחיתים את הרוב הדרוש לשם קבלת החלטה בנוגע לביצוע עבודות ברכוש המשותף. הסדרים אלו נועדו למנוע מצב שבו "דייר סרבן" יכשיל את ביצוען של עבודות מכוח תמ"א 38, עבודות שיש בהן כדי להיטיב עם יתר בעלי הדירות בבית ועם החברה בכללותה. מטרתו של ההסדר שנקבע היא "למנוע מצב שבו, בשל התנגדות לא מוצדקת מצד בעל דירה אחת או יותר, לא יהיה ניתן לנצל את זכויות הבניה על פי תכנית החיזוק ובכך תימנע האפשרות להשיג את המקורות הכספיים הדרושים לחיזוק הבית" (ראו: הצעת חוק החיזוק, בעמ' 704).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/330/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. באשר לחשיבות שבהתגוננות בפני רעידות אדמה במדינת ישראל מצאתי להפנות לדברים שנכתבו בדו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא :
"מרבית המומחים לרעידות אדמה סבורים, כי התרחשותו של אסון רעידות אדמה בישראל, שעלול לגבות אלפי קורבנות בנפש ולגרום נזקים ניכרים רכוש ולמבנים, היא כמעט ודאית, וכי רעידת אדמה כזאת בוא תבוא, במוקדם או במאוחר. אשר על כן, ההיערכות לקראתה, חייבת לעמוד במקום גבוה ביותר בסדר העדיפויות הלאומי. אם תשכיל מדינת ישראל להיערך נכון, לחזק מבנים שאינם עומדים בתקן לבנייה עמידה ברעידות אדמה ולדאוג לאכיפת התקן, גדולים הסיכויים שתצליח לצמצם באורח ניכר את הנזקים הצפויים מרעידת אדמה שעוצמתה גבוהה. לפיכך, אין לראות בהוצאות למימון חיזוקם של מבנים בפני רעידות אדמה בזבוז, אלא השקעה בביסוס ובחיזוק של תשתית המדינה שתישא פירות בטווח הארוך". (דו"ח מיוחד של מבקר המדינה בנושא עמידות מבנים ותשתיות ברעידות אדמה – תמונת מצב (23.3.2011), בעמ' 5).

34. ב- רע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן (9.7.14 פורסם בנבו) נקבע כי : "חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה חשוב לא רק מהיבטם של הדיירים האחרים בבניין, אלא גם מהיבטו של האינטרס הציבורי, כמו גם לכך שהימנעות מחיזוק גורמת נזק פוטנציאלי לבעלי הדירות האחרים".

35. פעולה משותפת של בעלי הדירות בבית משותף היא תנאי הכרחי ליישומה של תכנית תמ"א 38, משום שהחיזוק צריך להיעשות בבית כולו וברחבי הרכוש המשותף ומשום שזכויות הבנייה הנוספות הן נכס משותף לכל בעלי הדירות.

36. סוגיית הפעולה המשותפת מעוררת קשוי יישום רבים המתבטאים, בין היתר, בתופעות של "דייר סרבן" ו"דייר סחטן".

37. ההליך שבפני מעורר דיון בסוגיה הבאה- האם יש להעדיף את זכותם של רוב בעלי הדירות בבית לשמור על חייהם וקניינם באמצעות ביצוע חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה, ואגב כך להשביח נכסיהם על בסיס ההסכם שנחתם בינם לבין היזם או שיש להעדיף את זכותו של הנתבע להתגורר ללא הפרעה בדירתו, ולפטור אותו מהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף שייווצרו בסיום ההליך ולשנות את תנאי ההסכם כך שאלו יענו על מלוא דרישותיו.

38. אקדים ואומר כי בהינתן שמדובר בפרויקט חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה שנועד להצלת חיי אדם הן של בעלי הדירות בבית והן של בני אדם שעלולים להיפגע חלילה מקריסתו של בית בלתי מחוזק בעת רעידת אדמה, הכולל הקמת ממ"דים לדירות, שדומה שעל חשיבותם במציאות הקיומית במדינת ישראל אין צורך להכביר מילים, ובהינתן שחלק נכבד מן ההערות שהועלו על ידי הנתבע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/330/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ביחס להסכם התקבלו על ידי היזם, מצאתי להעדיף את עמדת רוב בעלי הדירות ולאשר את ביצוע העבודות ברכוש המשותף חרף עמדת הנתבע.

להלן נימוקי-

39. הנתבע העלה טענות שונות בנוגע להשפעות תכנית העבודות על דירתו (כגון : החשכת דירתו, קירבה לרחוב, החרפת מצוקת חניה ועוד) טענות אלו לא הוכחו על ידי הנתבע כלל וכלל וממילא זנח הנתבע טענות אלו בסיכומיו.

40. דומה כי לב המחלוקת בין הצדדים אינו נוגע לעצם ביצוע העבודות ברכוש המשותף בהתאם לחוק החיזוק, אלא ביחס להתקשרות שבין בעלי הדירות עם היזם ותוכנה.

הנתבע העלה במסגרת כתב הגנתו וכן במסגרת חוות דעת המומחה מטעמו, עו"ד בעז ורדי, הסתייגויות ביחס לסעיפים רבים בהסכם כגון : העדר בנק מלווה, העברת סמכויות לנציגות הבית, התקנת פיגומים ללא שמירה ועוד.

41. לא הועלו על ידי הנתבע טענות כלשהן בדבר הפרת השוויון או חוסר תום לב מצד בעלי הדירות. טענות הנתבע כולן נוגעות לחוסר סבירותם של סעיפי ההסכם החל באופן שוויוני על כל בעלי הדירות.

42. אדגיש כי סמכות רוב בעלי הדירות על פי סעיף 5 לחוק החיזוק אינה רק לעצם ביצוע העבודות, אלא גם ביחס לדרך ההתקשרות לביצוע העבודה. ראו לעניין זה עש"א (ת"א) 4166-04-13 שומרוני נ' קופמן (פס"ד מיום 5.1.14 פורסם בנבו) אשר אושר בבית המשפט העליון ב-רע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן (פס"ד מיום 9.7.14 פורסם בנבו).

43. בחתימת ההסכם גילו בעלי הדירות את דעתם באשר לדרך ההתקשרות בה הם חפצים ותנאיה, וזאת ברוב מכריע של בעלי הדירות. אציין כי אמנם סעיף 5 (ב) לחוק החיזוק נותן בידי המפקח על רישום מקרקעין הסמכות לשנות את תנאי ההסכם ואף להתנות אותם בתנאים מיוחדים. עם זאת, ההלכה היא, כפי שיפורט להלן, כי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין להתערב בתנאי החוזה לו נתנו הסכמתם הרוב המוחלט של בעלי הדירות בבית המשותף היא מצומצמת.

44. בעש"א (חי') 5280-07-15 פרחי נ' מנור (פס"ד מיום 18.1.16 פורסם בנבו) נקבעו דברים היפים גם לענייננו :

"הסמכות לאשר את ביצוע העבודות, בניגוד לדעת מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף, אינה סמכות לנסח את החוזה במקום הצדדים או לרדת לעומקם של כל סייגיו ותנאיו. בהליך לפי סעיף 5 לחוק החיזוק, מוטל על המפקח על רישום המקרקעין לבחון את סבירות החוזה, וככל שהוא סביר, לאשר את ביצוע העבודות על פיו."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/330/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לנוכח האמור לעיל יש לבחון האם ההסכם שנכרת בין רוב בעלי הדירות לבין היזם הוא סביר ?

45. כפי שציינתי לעיל, במסגרת חילופי הערות בין ב"כ הצדדים ניאות היזם לקבל חלק לא מבוטל מן ההערות אותן העלה ב"כ הנתבע (ראו מסמך מיום 20.12.16 נספח ג' להודעת המשיבים 1-15, 18 מיום 2.1.17), וכן ניאות לדחות מכירתן של 4 דירות לסיום הפרויקט (ראו עמ' 18 לפרוטוקול שורות 5-6), לפיכך, יש לראות את ההסכם מיום 25.1.2015 בין בעלי הדירות לבין היזם כמתוקן בעניינים להם הסכים היזם.

46. אציין כי המומחה מטעם הנתבע לא נחשף עובר לדיון לנספח ג' הנ"ל, על אף שמסמך זה היה מצוי בידי ב"כ הנתבע, ומשעה שנחשף למסמך האמור אישר המומחה כי למקרא המסמך הוא מוצא לנכון לשנות (במעט) מחוות דעתו (ראו עמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 19.3.2017 שורות 26-28).

משנשאל המומחה במסגרת חקירתו הנגדית מהם הנושאים עליהם הוא עומד חרף האמור בנספח ג' ציין ההסתייגויות הבאות :

- א. היעדר דירוג קצב מכירת הדירות ורישום הערות האזהרה (עמ' 7 לפרוטוקול שורה 28, עמ' 8 שורה 9).
- ב. גובה הערבות שניתנה (עמ' 9 שורות 2-3).
- ג. העדר זכות לדיון חלופי לתקופת הבניה (עמ' 9 שורה 14).
- ד. העדר ביטוח (עמ' 10 שורה 5).
- ה. העדר ערבות להבטחת תשלומי מיסים (עמ' 10 שורה 12).

47. כאמור, סמכותו של המפקח אינה לנסח הסכם חדש בין הצדדים. ההסכם בין בעלי הדירות לבין היזם הוא תולדה של מו"מ שהתנהל בין הצדדים, כאשר במהלכו הצדדים היו מיוצגים על ידי עורכי דין. תנאיו המסחריים של הסכם לביצוע פרויקט מעין זה נגזרים ממצב הנכס נושא ההליך, מהיקף הפרויקט, משווי הזכויות הנמכרות, ממידת האטרקטיביות של הדירות החדשות שיווצרו ועוד. ברי כי יכולת המיקוח של בעלי הדירות עולה מקום שפוטנציאל הרווח של היזם גבוה יותר ולהיפך.

48. משלא הניח הנתבע בפני חלופת ביצוע בתנאים מיטיבים מאלו שסוכמו (או למצער בתנאים אותם דורש הנתבע שבפניי), אניח כי התנאים המסחריים שנקבעו על ידי הצדדים הם תנאים מסחריים סבירים. בנסיבות העניין לא מצאתי להתערב בהם.

49. בשים לב לאמור בסעיף 14 להסכם אני דוחה את טענות הנתבע בדבר "העדר ביטוח".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/330/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. באשר להיקף הערבויות וטיבן - כידוע, עסקאות מקרקעין והסכמי בניה מלווים לעיתים תכופות בערבויות שונות ומגוונות אשר מטרתן להבטיח את ההגנה על המתקשרים מפני הסיכונים השונים להם הם נחשפים במסגרת הסכמים כאמור (סיכונים כגון: אי קבלת שירות/מוצר, איחור במועדים, תביעות, תאונות כיו"ב). בפרקטיקה התפתחו מגוון סוגי ערבויות ובהן, ערבות אישית, ערבות ביצוע, ערבות בנקאית ועוד.

51. טבעי הוא כי בעלי הדירות יחפצו בהגנה מקסימלית על זכויותיהם שתובא לידי ביטוי בהסכם נטול סיכונים ו"רווי ערבויות". יחד עם זאת, עלינו לזכור כי נטל ערבויות כבד מידי על היזם עלול לפגום בכדאיות הכלכלית של הפרויקט. דרישות יתר עלולות להדיר יזמים ולהרתיעם מפני התקשרות בהסכם המגביל בצורה משמעותית את גובה האשראי או את נכסיהם.

52. לא מצאתי כי הערבויות עליהם הוסכם בין הצדדים אינן מספקות או כי אינן סבירות.

אציין כי המומחה מטעם הנתבע חיווה דעתו ביחס לגובה הערבות וזאת מבלי שהיה ידוע לו כלל מה עלות ביצוע העבודות (ראו עמ' 9 לפרוטוקול שורות 2-3). בהמשך, לשאלת ב"כ התובעים בעניין זה העיד כי "אם יש התאמה (בין שיעור עלות העבודות לבין גובה הערבות – ד.ק.ב.) לפני שזה מבוצע אני מבין את ההגיון, אני יודע מניסיוני, אני יודע שיש קשיים שלא נצפים כרגע לפני שמתחילים את הבניה, הדירוג כרגע הוא מהותי" (עמ' 9 לפרוטוקול שורות 8-9).

53. בהקשר זה יצוין כי היזם העיד (ועדותו לא נסתרה) כי שווי עלות העבודות לבעלי הדירות היא 400,000 ₪. המסקנה היא כי שווי העבודות תואם את גובה הערבות שניתנה במסגרת הפרויקט (ראו עמ' 4 לפרוטוקול שורה 29), והיא גם תואמת את גובה הערבות שניתנה בפרויקטים דומים (ראו ת/2 סעיף 6.10). עוד יוטעם כי היזם ניאות להפריד הערבות הבנקאית שניתנה לבית נושא ההליך ולבית הסמוך (ראו עמ' 6 לפרוטוקול שורות 25-26), שכן מלכתחילה הערבות הכוללת לשני המבנים עמדה על 800,000 ₪ (ראו סעיף 6.9 להסכם).

54. בנסיבות אלו לא מצאתי כי גובה הערבות הבנקאית הוא בלתי סביר.

55. לא מצאתי כי היעדר ערבות מצד היזם להבטחת תשלומי מיסים היא בלתי מידתית ובלתי סבירה בנסיבות העניין. ככלל לבעלי דירות הוענקו פטורים מתשלומי מיסים ותשלומי חובה אחרים (ראו לעניין זה גם האמור בסעיף 65 לפסק דין זה).

56. מצאתי גם לדחות את טענות הנתבע לפיהן היעדר דירוג קצב מכירת הדירות ורישום הערות אזהרה חושף אותו לתנאי הסכם מקפחים ובלתי סבירים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/330/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התניית קצב מכירת הדירות ורישום הערות האזהרה מדורג מהווה "בטוחה" או תמריץ מקובל לקיום חובות היזם (חייבים שלובים). עם זאת, אין הכרח כי בכל הסכם יבחרו הצדדים דווקא בבטוחה מעין זו, ובהחלט ייתכן כי בטוחות אחרות יניחו את דעתם של הצדדים להסכם. מכל מקום, במהלך הדיון שבפני הסכים היזם למכירת הדירות החדשות רק לאחר תחילת הבניה, וכן הסכים להשאיר את קצב מכירת הדירות לשיקול דעתי, אלא שגם הסכמות אלו לא הפיסו את דעתו של ב"כ הנתבע (ראו עמ' 5 לפרוטוקול שורות 10-11).

משהסכים היזם כי מכירת 4 דירות תידחה לסיום הפרויקט (ראו עמ' 18 לפרוטוקול שורות 5-6), ולאחר שעיינתי בכל יתר תנאי ההסכם אני סבורה כי מדובר בבטוחה סבירה ואיני מוצאת להתערב בה.

57. לא מצאתי כי אי הענקת זכות ל"דיוור חלופי" לנתבע בנסיבות העניין אינה סבירה או מידתית, זאת בשים לב לעובדה שעל פי ההסכם לא זכאי איש מבין בעלי הדירות לדיוור חלופי (ראו עמ' 2 לפרוטוקול שורות 27-28). בהסכם אף נקבעו מועדים ברורים לביצוע העבודות ומשכן במטרה להקל על בעלי הדירות השוהים בדירותיהם, ללמדנו שנושא זה עמד נגד עיניהם של בעלי הדירות בבית.

58. בהקשר זה חשוב לציין כי לא בכל פרויקט יש מקום להענקת זכות לדיוור חלופי והדבר אינו תנאי הכרחי לבנייה לפי חוק החיזוק. וראו בעניין זה את עדותו של המומחה מטעם הנתבע בעמ' 9 לפרוטוקול מיום 19.3.17 שורות 17-18.

59. ככלל, הענקת זכות לדיוור חלופי לנתבע בלבד, תגרום למתן יתרון בלתי שוויוני, משכך, יש לבחון אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הענקת זכות כאמור לבעל דירה ספציפי מקום שזכות זו לא הוענקה לכל בעלי הדירות.

60. לא הוכח בפני כי קיימות נסיבות המצדיקות דיור חלופי לנתבע בלבד מקום שזכות זו לא ניתנה ליתר בעלי הדירות בבית.

לא הוצגה בפני חוות דעת רפואית או אחרת המלמדת כי מצבו של הנתבע אינו מאפשר מגורים בדירתו במהלך ביצוע הפרויקט. אמנם, הנתבע צירף מסמך הנושא כותרת "חוות דעת" של מר נחי אלון - פסיכולוג קליני הקובעת כי :

"להערכת, שיפוץ זה יכניס את הר שטיין למצב בלתי נסבל : חיים בתוך אתר בניה הם קשים לכל אחד, במיוחד לאיש בן 85 שמרבה לשהות בביתו. הרעש והפעילות בבית יהיו בלתי נסבלים ויחריפו מאד את רגישותו של זדנקו, כאמור גם כך היא גדולה." וכן צורף "סיכום מידע רפואי" מיום 29.1.2017 לפיו : **"עקב מחלותיו המפורטות אינו יכול להישאר בביתו בזמן עבודות הבנייה"**.

עם זאת, מסמכים אלו אינם עונים על דרישות סעי' 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971, והם אינם מנוסחים בהתאם לטופס שבתוספת הראשונה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/330/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לכך יש להוסיף את העובדה שהמסמכים הנ"ל לא הוגשו באמצעות עורכיהם ועורכיהם גם לא התייצבו לדיון על מנת להיחקר על חוות דעתם.

61. זאת ועוד, אפילו הייתי מקבלת את עמדת הפסיכולוג הנ"ל ספק אם היה בה כדי להועיל לנתבע. הנ"ל ציין בהגינותו כי החיים בתוך אתר בניה קשים לכל אחד. מדוע, אם כן, יועדף הנתבע על פני תינוק בן 10 חודשים ? (ראו עמ' 2 לפרוטוקול שורה 28), אשר גם לגישת המומחה מטעם הנתבע מהווה "נסיבה מיוחדת" העשויה להצדיק דיור חלופי (ראו עמ' 9 לפרוטוקול שורות 19-20) או על פני בעל דירה חולה אסטמה ? (עמ' 9 שורות 21-22) או על פני נשים בהריון והרשימה ארוכה.

62. יש לזכור כי מתן זכות לדיור חלופי לכל בעל דירה רק משום שהשהיה בדירה במהלך ביצוע העבודות לא תהא נוחה או קשה בעבורו עלולה להכשיל את כדאיותם של פרויקטים אותם ביקש המחקק לעודד.

63. לא הוכח כי מצבם של יתר בעלי הדירות בבית שונה מהותית ממצבו של הנתבע באופן המחייב הענקת זכות לדיור חלופי לנתבע דווקא.

64. מבלי לגרוע מן האמור לעיל אציין כי לגישת הפסיכולוג הקליני הנ"ל גם המעבר לדיור חלופי יגרום לנתבע לקשיים או כלשוננו: **"גם אם יוצע לו דיור חלופי לתקופת הבניה, עצם המעבר יהיו לו קשה, וכמובן חזרה לאחר פרק זמן לא ארוך תדרוש הסתגלות נוספת."** במצב דברים זה בו נטען כי כל חלופה שהיא עלולה לגרום לנתבע לקושי לא מצאתי להתנות האמור.

65. מצאתי לדחות את דרישת הנתבע לפטור אותו מהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף לאחר ביצוע הפרויקט לנוכח הגידול הצפוי בהוצאות אלו וזאת הן מחמת שלא שוכנעתי כי שיעור ההוצאות יגדל (לבית יתווספו בעלי דירות נוספים שאמורים גם הם לשאת בנטל האמור), והן מחמת שלא מצאתי כל הצדק לכך. בע"א 1002/14 **שומרוני נ' קופמן** (פס"ד מיום 9.7.14 פורסם בנבו) נכתבו דברים היפים לעניין זה:

"הוצאה לפועל של תכנית חיזוק מבנים לפי תמ"א 38 אינה יכולה להיבחן רק מן הפרספקטיבה של פגיעה בזכויות הקניין של בעלי הדירות, אלא גם מן הפרספקטיבה של העצמת זכויות הקניין שלהם: הם זוכים להקצאה של נכס קנייני יקר ערך שהוענק להם בפטור מתשלומי מסים ותשלומי חובה אחרים. ראו פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (המעניק פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה במכירת מקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38 עד גובה שווין של זכויות הבניה האמורות); סעיף 19 (ב) (10) (א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (המקנה פטור מתשלום היטל השבחה בשל קבלת היתר לבניה או להרחבה של דירת מגורים, שניתן מכוח תמ"א 38)."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/330/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

66. בשולי הדברים, אם כי לא בשולי חשיבותם, אציין כי שוכנעתי כי היזם היה מוכן "ללכת לקראת" הנתבע כברת דרך ארוכה והוא ניאות לערוך שינויים רבים בהסכם לרבות הצעה לדיור חלופי (בתנאים מסוימים). חרף האמור לעיל, הנתבע לא ניאות לוותר על אף לא דרישה אחת מבין דרישותיו ואף סירב להותיר ההכרעה בסוגיות מסוימות (כגון קצב מכירת הדירות) לשיקול דעתי.

1. סיכום

67. בנסיבות העניין ולאחר שבחנתי את טענות הנתבע והשגותיו ביחס לערבויות ולתנאי ההסכם לא מצאתי להתנות העבודות בתנאים שונים מאלו המופיעים בהסכם עם היזם לרבות השינויים המוסכמים בנספח ג' לעיל, והותרת מכירת 4 דירות לעת סיום הפרויקט.

68. בכפוף לאמור לעיל התביעה מתקבלת. אני מאשרת את ביצוע העבודות ברכוש המשותף בכפוף להוצאת היתר בניה כדין ומילוי מלוא תנאיו.

69. ככל שהנתבע לא יחתום בתוך 10 ימים מיום קבלת פסק הדין על ההסכם אני מסמיכה בזאת את עו"ד כנרת שמיר מסיקה מ.ר. 31003 להתקשר ולחתום בשמו על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות, על ההסכם עם היזם, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי ברכוש המשותף (לרבות ביחידה רישומית חדשה שתוצא ממנו לצורך הנ"ל), על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבת.

70. בנסיבות העניין ישלם הנתבע לתובעים (יחד) את הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪.

בקביעת שיעור ההוצאות התחשבתי במספר הישיבות שנוהלו וכן בעובדה שחלק מטענות הנתבע התקבלו בסופו של דבר על ידי היזם.

ניתן היום, כ"ד תמוז תשע"ז (18 יולי), בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

דגנית קציר- ברין
מפקחת על רישום מקרקעין
חולון